



République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		20/01/2026	
Date d'affichage de la convocation :		20/01/2026	
Nombre de membres :		SEANCE DU 26 JANVIER 2026	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		30	
Pour :		30	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-six et le lundi vingt-six janvier à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Elisabeth RIVAS, Chantal CASIMIR, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Marc ZARCONE, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Antoine FIGUE à Vanessa PAYA, André GILLARD à Jean-François REGNIER, Thomas SOLOZABAL à Chantal CASIMIR, Jean VILA à Edith PUGNET, Stéphane QUINTIN à James GILLON, Karine TARTAS à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Brigitte PAGES, Christine PERRAULT à Éric POUPET, Michel GONCALVES à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Antoine FIGUE, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Kader KHELFAOUI, Christine PERRAULT, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Thierry CRANE		

AFFAIRE N°02 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE.

Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation.

Madame la Maire rappelle aux membres de l'assemblée délibérante qu'en vertu des articles L.422-4 et suivants du Code Général de la Fonction Publique, l'ensemble des agents publics bénéficient d'un compte personnel d'activité (CPA), à l'instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé.

Le CPA a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de l'agent et de faciliter son évolution professionnelle.

Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts :

- Le compte d'engagement citoyen (CEC) qui vise à favoriser les activités bénévoles ou volontaires et à faciliter la reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités.
- Le compte personnel de formation (CPF) qui permet aux agents de capitaliser des heures de formation qu'ils peuvent utiliser pour accéder à une qualification et de développer leurs compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Le nombre d'heures est plafonné à 150 heures, porté à 400 heures pour les fonctionnaires qui appartiennent à un cadre d'emplois de catégorie C n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3.

Le CPF se substitue au droit individuel à la formation (DIF) depuis le 1^{er} janvier 2018. Les droits du DIF sont transférés sur le CPF.

Les agents concernés sont :

- Les fonctionnaires stagiaires et titulaires : les fonctionnaires stagiaires, dès leur nomination en cette qualité, acquièrent des droits à la formation ;
- Les agents contractuels de droit public, recrutés sur emploi permanent ou non, à temps complet ou non complet, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit leur ancienneté de service,
- Les contractuels de droit privé (contrats aidés, contrats d'apprentissage...) : ils se constituent des droits à formation dans le cadre du CPF selon les dispositions du Code du Travail.

Ces droits prennent la forme d'heures qui peuvent être mobilisées (et non pas en euros sauf pour les agents de droit privé), à l'initiative de son titulaire, pour suivre une formation et en obtenir le financement.

Les formations réalisées au titre du CPF permettent aux agents d'accéder à une qualification et de développer leurs compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.

Ce projet peut s'inscrire dans le cadre de la préparation d'une future mobilité, d'une promotion ou d'une reconversion professionnelle.

Le CPF concerne toutes les formations ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. L'obtention d'un diplôme qui ne s'inscrirait dans aucune perspective professionnelle ne peut être considérée comme éligible au compte personnel de formation.

Il peut ainsi s'agir de formations destinées à accéder à de nouvelles responsabilités (management...) ou à changer de cadre d'emplois ou de grade (préparation aux concours et examens), à effectuer une mobilité professionnelle, par exemple pour changer de domaine de compétences ou s'inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle dans la fonction publique ou dans le secteur privé.

Les formations dont l'objet est l'adaptation de l'agent aux fonctions qu'il exerce au moment de sa demande ne sont pas éligibles à l'utilisation des droits relevant du CPF.

Vu l'avis à l'unanimité du Comité Social Territorial en date du 9 décembre 2025, Madame la Maire propose à l'assemblée d'adopter les modalités de mise œuvre du CPF suivantes :

Article 1 : Plafonds de prise en charge des frais de formation.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont décidés, en vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, les plafonds suivants :

1-1 Prise en charge des frais pédagogiques :

Le budget annuel global consacré aux coûts pédagogiques des projets s'inscrivant dans le cadre du CPF s'élève à 1500 euros.

1-2 Prise en charge des frais occasionnés par le déplacement :

La collectivité ne prendra pas en charge les frais occasionnés par les déplacements des agents lors des formations. Ces frais seront à la charge de l'agent.

Article 2 : Demandes d'utilisation du CPF.

La demande de l'agent devra suivre les étapes suivantes :

- Demande du formulaire de demande auprès de l'autorité territoriale accompagné d'une lettre de motivation.

Celle-ci comportera notamment les éléments suivants :

- La description détaillée du projet d'évolution professionnelle
- Le programme et la nature de la formation visée (préciser si la formation est diplômante, certifiante, ou professionnalisante, les prérequis de la formation, etc.)
- Le cas échéant l'organisme de formation sollicité si la formation ne figure pas dans l'offre de formation de l'employeur
- Le nombre d'heures requises, le calendrier et le coût de la formation

Article 3 : Instruction des demandes.

Les demandes complètes devront être présentées jusqu'au 30/09 de chaque année.

Article 4 : Critères d'instruction et priorité des demandes.

Lors de l'instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017) :

- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ;
- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
- Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.

Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc.) ne peuvent faire l'objet d'un refus. La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d'une année en raison de nécessité de service.

Chaque situation sera ensuite appréciée en considération des critères suivants :

- Motivation de l'agent
- Pertinence du projet par rapport à la situation de l'agent (en privilégiant les projets présentés par des agents dans l'obligation d'envisager une reconversion professionnelle)
- Viabilité économique du projet
- La formation est-elle en adéquation avec le projet d'évolution professionnelle ?
- Maturité/antériorité du projet d'évolution professionnelle
- Nombre de formations déjà suivies par l'agent
- Ancienneté dans la collectivité

En cas d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent devra rembourser l'ensemble des frais pris en charge par la commune.

Article 5 : Réponse aux demandes de mobilisation du CPF.

La décision de la maire sera adressée par écrit à l'agent dans un délai de 2 mois.
En cas de refus, celui-ci sera motivé et susceptible de recours.

Madame la Maire précise qu'il appartient à l'organe délibérant, de fixer ces modalités de mise en œuvre du CPF afin de garantir une équité de traitement dans l'instruction des demandes et notamment déterminer les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de la collectivité.



Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité les modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation telles qu'elles lui ont été présentées et décrites ci-dessus.

2°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Le secrétaire de séance

Edith PUGNET



Thierry CRANE

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 février 2026